

SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH

NO. 049.6 / 000000 / 2022 - SD

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (12-01-2022), di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : YOSEP PAKULI
- Tempat, Tanggal Lahir : Makale Tana Toraja, 29-10-1982
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Jl Costa Brava No.120 RT 001 RW 004
Tanjung Merdeka Tamalate Kota Makassar
- Nomor KTP : 7371102910810015

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Pemilik)**

- Nama : dr. Muhammad Ahsan
- Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 25-04-1970
- Pekerjaan : Dokter
- Alamat : Jl. Mahkoni Atas No.09 RT 005 RW 006
- Nomor KTP : 6471012504700001

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (Penyewa)**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) Nomor:/....., atas nama yang berada di Perumahan Akasia.Blok C 2 No. 6 G P LOE No..... RT/RW...../....., Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten/Kotamadya Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut "Rumah").
2. Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyewakan Rumah tersebut kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Rumah (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

KESEPAKATAN SEWA-MENYEWAWA

1. PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan Rumah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa Rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA.
2. Pihak Pertama dengan ini setuju dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk menyewa dari Pihak

Pertama atas Objek Sewa yang letak dan luasnya serta fasilitas yang ada sebagai berikut :

Alamat Obyek Sewa : Perumahan Akasia.Blok C 2 No. 6 G P LOE No.....
RT/RW....., Kelurahan, Kecamatan.....
Kabupaten/Kotamadya Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

Luas Objek Sewa : Tanah 112 M² dan Bangunan 100 M²
Listrik : 2.200 Watt (token)
Air : PDAM

3. Sewa menyewa Rumah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga Sewa sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - b. Jangka Waktu Sewa adalah untuk selama 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 01 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 01 Maret 2023.
4. Objek Sewa sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini, akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yaitu selambat-lambatnya pada 16 Januari 2022 (Tanggal Serah Terima).
- 5.

Pasal 2

HARGA DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA akan menyewa rumah tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.
2. Harga sewa rumah tersebut disepakati sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan jangka waktu sewa.
3. Uang tersebut akan diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini sebagai tanda pelunasan dari seluruh jumlah uang sewa termaksud.
4. Cara pembayaran dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran kepada perusahaan PIHAK KEDUA yaitu PT Pertamina Bina Medika IHC yang akan melakukan transfer ke rekening PIHAK KEDUA :
 - Nama Bank : BCA
 - Nomor Rekening : 7970132095
 - Nama Pemilik Rekening : Yosep Pakuli
5. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kuitansi tanda bukti penerimaan tersendiri kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

JAMINAN

PIHAK PERTAMA memberikan jaminannya bahwa:

1. Rumah yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak **PIHAK PERTAMA**, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada **PIHAK KETIGA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.

Pasal 4

PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN

1. **PIHAK KEDUA** berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyewakan obyek sewa dalam keadaan siap huni dengan instalasi, sarana dan fasilitas berfungsi siap digunakan (seperti atap tidak bocor, aliran listrik dan air tidak bermasalah).
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pekerjaan renovasi atas Objek Sewa, maka sebelum pekerjaan renovasi dimaksud dilakukan, **PIHAK KEDUA** wajib meminta ijin kepada **PIHAK PERTAMA**. Renovasi dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari **PIHAK PERTAMA**. Semua perubahan atau penambahan pada objek sewa tersebut setelah berakhirnya masa sewa akan dikembalikan seperti semula.
5. **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan merawat objek sewa dan fasilitas yang ada, dan apabila ada kerusakan atas obyek sewa yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperbaikinya dengan biaya sendiri.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Selama masa perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk:

1. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada **PIHAK KETIGA**.
2. Mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar rumah tanpa adanya ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
4. Mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti: fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

Pasal 6

KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

1. Kerusakan struktur bangunan rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh *force majeure*. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
 - b. Huru-hara, kerusakan, pemberontakan, dan perang.

Pasal 7

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

1. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
2. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya atas penggunaannya.
3. **PIHAK PERTAMA** melanggar atau dengan sengaja lalai melaksanakan salah satu kewajiban dan mengembalikan sisa uang sewa kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

1. **PIHAK KEDUA** melanggar atau dengan sengaja lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama 3 (tiga) bulan setelah pembayaran itu jatuh tempo.

Pasal 9

MASA BERAKHIR KONTRAK

1. Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 2 surat perjanjian

ini, **PIHAK KEDUA** segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK PERTAMA** serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian ini, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa-menyewa kembali.

2. Apabila selama Masa Sewa tidak terjadi pelanggaran atau kelalaian atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA**, maka atas permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** yang harus diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal akhir sewa, **PIHAK PERTAMA** dapat memprioritaskan **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang Masa Sewa, di mana ketentuan dan syarat-syarat perpanjangan sewa, antara lain harga sewa akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 10

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

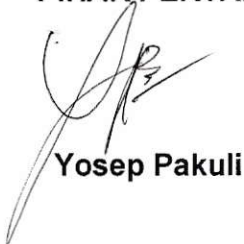
Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap di Makassar.

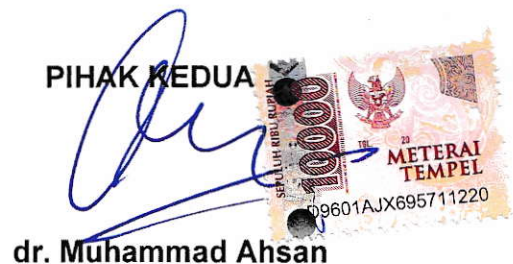
Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



Yosep Pakuli

PIHAK KEDUA



dr. Muhammad Ahsan

Saksi-Saksi:

SAKSI PERTAMA



SAKSI KEDUA

Puspa Kencana

ini, **PIHAK KEDUA** segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK PERTAMA** serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian ini, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa-menyewa kembali.

2. Apabila selama Masa Sewa tidak terjadi pelanggaran atau kelalaian atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA**, maka atas permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** yang harus diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal akhir sewa, **PIHAK PERTAMA** dapat memprioritaskan **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang Masa Sewa, di mana ketentuan dan syarat-syarat perpanjangan sewa, antara lain harga sewa akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 10

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap di Makassar.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Yosep Pakuli



PIHAK KEDUA

dr. Muhammad Ahsan

Saksi-Saksi:

SAKSI PERTAMA

.....

SAKSI KEDUA

Puspa Kencana

